

1502329-93.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... incidindo, portanto, ao caso em que o tráfico ocorre apenas na modalidade trazer consigo/transportar. Neste sentido, a jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. 1. A aplicação da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502329-93.2021.8.26.0544 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502329-93.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266793/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 20563955 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 77/21/501 -

DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2266793 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINEI LUCIO SILSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Valdinei Lucio Silso, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Narra a denúncia que, no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 18h00min, na Rua Cavaleiro Ângelo Sestini nº10, Fazenda Belém, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu trazia consigo para fins de entrega a terceiros: 02 "tijolos" da substâncias popularmente conhecida como maconha, pesando, aproximadamente, 1.540g de massa bruta, substância causadora de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação de fls. 11/13 e laudo definitivo de fls. 123/125, além de R\$ 107,00

(cento e sete reais) em dinheiro.

Laudo prévio de constatação da droga às fls. 11/13.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 74/77.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 123/125.

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021, à fl. 134.

Regularmente notificado e citado (fl. 153), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 156/157.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Danielle Cristina de Barros e José Maria de Souza, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e pela Defesa, as quais foram gravadas em sistema audiovisual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

06/08, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 09, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 11/13 e fls. 123/125, respectivamente.

A autoria do delito, por sua vez, é incontroversa, estando comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Danielle Cristina de Barros, policial civil, relatou que, no dia dos fatos, recebeu, em delegacia, denúncia anônima sobre o transporte de grande quantidade de entorpecentes naquela data, vinda do litoral. Por esse motivo, junto com os seus companheiros de equipe, a declarante diligenciou até Caieiras, onde acabaram avistando o Réu. Realizaram o caminho entre Franco e Caieiras algumas vezes. O acusado trajava as mesmas vestimentas apontadas na denúncia apócrifa: camisa dos Santos e calça com listras laterais. Chegando a Franco da Rocha, os agentes públicos realizaram a abordagem do suspeito e, em revista pessoal, encontraram, no interior de sua mochila, drogas, papéis e quantia em dinheiro.

No mesmo sentido, a testemunha José Maria de Souza, policial civil, narrou que, no dia dos fatos, receberam telefonema na base da polícia informando que uma pessoa trajando camisa dos Santos e calça listrada estaria levando uma quantidade de entorpecentes para Franco da Rocha. Diligenciaram pela região e identificaram pessoa com as mesmas características no interior de vagão do trem. Chegando a Franco, os agentes públicos abordaram o suspeito, ora Réu. Em revista pessoal, foram localizadas drogas, anotações e quantia em dinheiro.

Com efeito, a prova oral colhida, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamenta o decreto condenatório, não havendo que se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional. Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Assim, o depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos. Ademais, os policiais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que denúncia anônima informou que pessoa com as exatas características de vestimenta do acusado estaria transportando grande quantidade de entorpecentes -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo. Destaca-se que as testemunhas de acusação e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados, e que os policiais civis, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

No que tange à licitude da prova, os policiais foram uníssonos em relatar que apenas se dirigiram ao local em razão de denúncia anônima que relatava os trajes utilizados pelo investigado no dia, tendo procedido à sua abordagem quando esse estava no interior de transporte público, ou seja, em local em que não há necessidade de expedição de mandado judicial para entrada/permanência, confirmando, após revista pessoal, a situação de flagrante.

Não bastasse, em interrogatório judicial, o Réu aduziu que a presente acusação é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, estava desempregado, com cinco filhos, e acabou aceitando a realização do transporte da droga por questão de necessidade material.

Do mesmo modo, em delegacia (fl. 04), o acusado admitiu integralmente a prática delitiva.

Assim, indubitável que o Réu praticou conduta de tráfico de entorpecentes, o que restou comprovado pela prova oral produzida no curso da instrução, bem como pelas circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, as quais confirmam sua destinação, porquanto acondicionadas em dois tijolos de maconha, com massa bruta de 1.734,02 g (fl. 12).

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, a procedência desta ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, a pena base deverá ser fixada acima do mínimo legal em razão (i) da grande quantidade da droga (1.685,37 g líquidos - fl. 12), porquanto representa periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e (ii) de o Réu possuir maus antecedentes (certidão de fls. 74/77 - processo nº 0058592-14.2005.8.26.0050), ostentando condenação transitada em julgado por fato anterior à data do crime sob análise, atingida pelo período depurador (art. 64, I, CP).

A respeito das condenações anteriores atingidas pelo período depurador, esclarece a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (STF; RE nº 593818, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-277 DIVULG 20-11-2020, publicado em 23-11-2020).

Assim, devido à expressiva quantidade de entorpecentes e à existências de maus antecedentes, realizo o aumento da pena-base em 2/8 (1/4), estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (certidão de fls. 74/77 - processo nº 0002639-71.2011.8.26.0562), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Por outro lado, aplica-se ao caso também a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea d, CP), uma vez que o acusado reconheceu integralmente a posse das drogas e a finalidade de fornecimento ao tráfico, elementos essenciais à convicção desta magistrada - inteligência da Súmula nº 545, E. STJ. Logo, realizo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, mantendo a reprimenda penal em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Anoto que condenação pretérita pela prática do delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é apta a configurar a reincidência, razão pela qual não foi considerada nesta fase da dosimetria (processo nº 0010040-19.2014.8.26.0562 - fl. 76). A respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE PORTE OU POSSE DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AUMENTO MANTIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/8/2018), revela-se desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, argumento que também se aplica para os maus antecedentes. 2. Descabe o reconhecimento de outros fundamentos para manter o aumento pelos maus antecedentes e reincidência, considerando que a Corte a quo, em apelação, visualizou a multirreincidência, mas ponderou que tal fundamento só foi utilizado para fixação do regime. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no HC nº 552.355/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos legais mínimos exigidos, em especial, a primariedade (certidão de fls. 74/77). Ademais, trata-se de reincidente específico. Logo, inviável a aplicação da referida causa de diminuição de pena.

Ainda em terceira fase, destaco que não incide à espécie a causa de aumento

prevista no art. 40, inciso III, Lei nº 11.343/06, relativa à prática do delito no interior de transporte público, uma vez que a mera utilização do referido meio de locomoção para o carregamento da droga não induz à aplicação da majorante em questão. Isto, pois a mens legis foi conferir maior reprovabilidade ao traficante que se utiliza do espaço público para atingir grande número de pessoas, não incidindo, portanto, ao caso em que o tráfico ocorre apenas na modalidade trazer consigo/transportar. Neste sentido, a jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. 1. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006 visa a punir com maior rigor a distribuição de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros, unidades de tratamento de dependentes e transportes públicos, entre outros. 2. A mera utilização de transporte público para o carregamento da droga não induz à aplicação da causa de aumento do inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006. 3. Ordem de habeas corpus concedida para afastar a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, com o restabelecimento do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no tópico". (STF; HC nº 122258, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, Processo Eletrônico DJe-169 Divulg. 01-09-2014 Public. 02-09-2014).

"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS - LEI 11.343/2006. TRAFICÂNCIA EM TRANSPORTE PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE MERCANCIA. AFASTAMENTO NO CASO DE MERA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA CARREGAMENTO DO ENTORPECENTE. TELEOLOGIA DA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. ORDEM CONCEDIDA. I - A mera utilização do transporte público para o carregamento do entorpecente não é suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006. Precedentes de ambas as Turmas. Orientação consolidada. II - A teleologia da norma é conferir maior reprovação ao traficante que pode atingir um grande número de pessoas, as quais se encontram em particular situação de vulnerabilidade. III - Ordem concedida para afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006". (STF, HC nº 120624, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, Processo Eletrônico DJe-198 Divulg. 09-10-2014 Public. 10-10-2014).

Sendo assim, estabeleço como pena definitiva 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, uma vez que o acusado é reincidente e as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, o quantum de pena aplicado. Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena (art. 77, CP).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar Valdinei Lucio Silso como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível

valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 107,00 (cento e sete reais) praticando o delito de tráfico, inevitável concluir que a quantia foi auferida em decorrência da venda dos entorpecentes, inexistindo nos autos justificativa diversa para a sua posse. Logo, determino o perdimento do valor apreendido, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), uma vez que respondeu a todo processo preso, não fazendo sentido a sua soltura neste momento processual, após decreto condenatório à pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado. No mais, trata-se de acusado reincidente e com maus antecedentes, o que atrai a incidência do art. 313, inciso II, CPP.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA